

1500088-90.2021.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo
Comarca: Serra Negra
Foro: Foro de Serra Negra
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... que "o local lá tem várias denúncias de tráfico de drogas"(fls. 237/238).
No mesmo sentido as declarações da testemunha Antônio Carlos Azevedo Soares,
policia militar (fls. 239).

Nesse ponto, saliente-se que os policiais militares relataram que receberam uma
"denúncia" de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Os réus
foram localizados e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500088-90.2021.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-90.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2040717/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 11105844 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 256/21/112 -
DEL.POL.SERRA NEGRA, 2040717 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VALDECIR GENESIS ANASTACIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

GABRIEL DOS SANTOS SANTANA e VALDECIR GENESIS ANASTÁCIO, já qualificados nos autos,
foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", e art 35, ambos da Lei nº
11.343/06, porque, no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 18h30, na Rua
Artur Neves Júnior, nº 237, Parque das Cachoeiras, na Cidade de Serra Negra,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e traziam com eles para
o fornecimento ao consumo de terceiros, 10 (dez) porções de "crack", pesando 2,4g,
e, em data não apurada, todavia anterior ao dia 11 de fevereiro de 2021,
associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o tráfico ilícito de drogas.

Os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 188). A denúncia foi recebida (fls. 194).

Durante a instrução foram ouvidas 03 testemunhas. Os réus foram interrogados (teleaudiência - fls. 234/235).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 248/255). Por sua vez, a Defesa técnica dos réus sustentou, em síntese, que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar um decreto condenatório. Aduziu que os réus são meros usuários, não traficantes de drogas. Requereu, enfim, a improcedência da ação e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (fls. 259/261).

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente. O exame pormenorizado dos autos, realizado em cognição exauriente, revela que há prova segura para condenar os réus apenas pela prática do tráfico de drogas.

A materialidade do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 restou comprovada pelo laudo de fls. 70/71.

A autoria é certa.

O réu Valdecir Genesis Anastácio negou a prática das infrações penais. Alegou que "Nesse dia, eu estava trabalhando, que eu estava cortando capim para uma mulher que tem criação, lá perto de casa. Saí de tarde do serviço, ela falou 'me espera na padaria que eu levo o dinheiro pra você lá', que ela mora do lado ali. Nisso, eles vieram, abordaram nós, eu conheço o Gabriel de vista, ele estava do lado, eu estava do outro conversando com um amigo meu, eles foram no poste, abaixou, achou a droga lá e o Gabriel entrou pra dentro da padaria, eles chamou nós pra sentar lá e falou que nós estava preso, sendo que eu não sabia de nada ali na hora". Afirmou que não conhece o "Japão" (fls. 242/243).

O corréu Gabriel dos Santos Santana negou a prática das infrações penais. Alegou que "No dia do ocorrido, seu Meritíssimo, eu trabalhei até 3 horas da tarde, fui lá na popular visitar meus parentes, que moravam lá na época, desci na porta da barbearia, cortei meu cabelo, depois, desci na porta do bar, comi um salgado e um refrigerante, foi nessa hora que a viatura veio na porta, mandou eu deitar no chão, eu deitei, veio e me algemou, senhor, me jogou na viatura, me levou para delegacia, não sabia nem que droga eu estava sendo preso, fui saber que era 'crack' lá na delegacia, senhor, eu moro lá no jardim Serra Negra". A (fls. 244/245).

Sucede que a negativa dos acusados restou isolada no quadro probatório. Com efeito, o atento exame das provas, em conjunto, não de forma isolada, autoriza concluir que os réus praticaram o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A testemunha Luciano de Oliveira, policial militar, afirmou que "nesse dia, a gente estava em patrulhamento, eu e meu parceiro cabo Azevedo, quando recebemos essa informação de que próximo a um bar, na rua Arthur Neves Jr, estaria ocorrendo tráfico de drogas e quem estava realizando a venda lá eram dois indivíduos, um era alto, cabelo preto, raspado nas laterais e de bermuda verde e azul, o outro mais baixo, cabelo pintado de amarelo e bermuda clara. Chegando lá no local, a gente avistou esses dois indivíduos que foram identificados como Gabriel e Valdecir próximo a um poste, sendo que o Gabriel estava abaixado no pé do poste, o Valdecir, a hora que ele viu a viatura, ele gesticulou para o Gabriel, os dois saíram dali e entraram num bar, quando eles foram abordados pela gente, a gente tirou eles para fora, abordamos, fizemos a busca pessoal neles, com o Valdecir nada foi encontrado, o Gabriel estava com telefone celular e R\$ 87,00 em dinheiro. Nós fomos até o poste, inclusive ele estava agachado no pé do poste e eu encontrei lá dez pedras de

'crack', embaladas individualmente, pronta pra venda. A partir daí, nós levamos os dois para delegacia onde foi feito Boletim de Ocorrência e, posteriormente, eles foram liberados". Acrescentou que "o local lá tem várias denúncias de tráfico de drogas"(fls. 237/238).

No mesmo sentido as declarações da testemunha Antônio Carlos Azevedo Soares, policial militar (fls. 239).

Nesse ponto, saliente-se que os policiais militares relataram que receberam uma "denúncia" de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Os réus foram localizados e abordados, uma vez que tinham as características relatadas pelo denunciante. Com Gabriel foi encontrada a quantia de R\$ 87,00 em dinheiro e, vistoriando as proximidades, acabaram por encontrar dez pedras de "crack" guardadas ao "pé" de um poste próximo ao local onde os réus estavam quando foram inicialmente identificados pelos agentes públicos.

Nesse ponto, cumpre assentar que para a configuração do tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente. Nesse sentido, decidiu recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NESTA CORTE EM HC ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância. 3. Para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 4. A pretendida incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi objeto de discussão nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião da impetração do HC n. 621.535, já julgado. 5. Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) - destaque nosso.

Acrescente-se que a testemunha João Batista Vianna Neris, policial civil, afirmou que "Em cumprimento à ordem de serviço, fizemos diligências para ver se conseguia levantar mais algum elemento ou prova para ligar eles ao crime. Não conseguimos testemunhas no dia do fato, da ocorrência da Polícia Militar. Nós verificamos que tinha uma denúncia que antecedia essa data aí pretérita, dando conta que o Gabriel e o Valdecir estariam vendendo entorpecente na Rua Arthur Neves Jr., no Alto das Palmeiras, para um rapaz chamado João Valentivo, vulgo Japão. Essa denúncia está registrada no livro da Polícia Militar. Na época que fizemos o levantamento, o Valdecir, até então, não tinha nenhum antecedente criminal, e o Gabriel havia sido preso pela Polícia Militar por tráfico de entorpecentes, onde ele estaria transportando cocaína e lança perfume se não me engano. E tudo que levantamos, nós instruímos o relatório, anexamos o relatório." (fls. 240).

Nesse ponto, anote-se que o documento copiado às fls. 32 comprova a existência de uma "denúncia pretérita", registrada no livro da Polícia Militar no dia 02 de novembro de 2020, noticiando que os réus estariam realizando o tráfico de drogas

justamente na Rua Arthur Neves Jr, local dos fatos criminosos ora analisados. Assim, as palavras dos agentes públicos devem ser recebidas sem qualquer ressalva, porquanto, firmes e harmônicas, não permitem vislumbrar sequer indício de que quisessem incriminar injustamente os réus.

No mais, não se pode olvidar que as circunstâncias do crime, que ocorreu em local conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas, a maneira como estavam individualizadas as porções de "crack" (fls. 18) e a apreensão de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, evidenciam a prática do tráfico ilícito.

Ademais, saliente-se que a Defesa não produziu nenhuma prova capaz de afastar a conclusão, à vista das provas acima mencionadas, acerca responsabilidade criminal dos réus pela prática do tráfico ilícito.

O vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, indispensável para a configuração da conduta prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, não ficou devidamente provado. A propósito, Vicente Greco Filho afirma que "Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).

Destarte, a ação penal é parcialmente procedente.

Resta, pois, aplicar a pena.

GABRIEL DOS SANTOS SANTANA

Na aplicação da pena, atento aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu ostenta 01 (uma) condenação criminal com trânsito em julgado em data posterior ao ato criminoso ora analisado, por tráfico de drogas (Processo nº 1500086-64.2021 - fls. 150), que, então, deve ser considerada "maus antecedentes" e ensejar o aumento da pena-base (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

Prosseguindo, na segunda fase, observo que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 4), o que faz incidir a atenuante de pena prevista no art. 65, I, do Código Penal. Não observo agravantes. Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da diminuição de 1/6.

Não se aplica ao acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que possui condenação justamente por tráfico de drogas. Fixo o dia-multa no mínimo legal.

VALDECIR GENESIS ANASTÁCIO

Na aplicação da pena, atento aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, constato que o réu ostenta 01 (uma) condenação criminal com trânsito em julgado em data posterior ao ato criminoso ora analisado (Processo nº 1500169-73.2020 - fls. 148), a qual deve ser considerada "maus antecedentes" e ensejar o aumento da pena-base (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

Prosseguindo, na segunda fase, não observo nenhuma atenuante ou agravante, razão pela a pena permanece inalterada.

Não se aplica ao acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que possui condenação criminal e, portanto, não tem bons

antecedentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO:

a) GABRIEL DOS SANTOS SANTANA, qualificado às fls. 4/6, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06;

b) VALDECIR GÊNESIS ANASTÁCIO, qualificado às fls. 4/6, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

ABSOLVO os réus da acusação de infração ao art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os réus não são reincidentes e a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva. Todavia, não se pode olvidar que o tráfico de entorpecente, seguramente, é o responsável por uma parte expressiva de todos os crimes praticados, sendo certo que a experiência revela que muitos jovens estão perdendo a vida e destruindo suas famílias por conta da venda de drogas. O traficante é o grande responsável por esta situação desesperadora, de modo que deve ser punido com rigor. Igualmente, não se pode desprestigiar que os réus já ostentam condenações criminais, sendo certo que Gabriel já foi condenado justamente por tráfico de drogas (fls. 150).

Assim, FIXO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. Tal regime mostra-se compatível com os fatos e as condições pessoais dos réus.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que responderam a todo o processo nessa condição, consignando que o Ministério Público não requereu-lhes a prisão preventiva.

Ante os termos do arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, 63, I, da Lei 11343/06 e 91, II, "a" e "b", do Código Penal, Decreto o perdimento dos valores apreendidos (fls. 7) em favor da União. Anote-se, por oportuno, que, sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral nº 647 (RExt 638.491): "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

Oportunamente, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 28 de junho de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA